

D. RAÚL CÁNDIDO GUTIÉRREZ SALGADO

DNI 0931472C

Las Lomas, Lugar Celorio 36

33595 – Celorio (Llanes, Asturias)

Tel.: 620070182

Email: salgadoarchitect@gmail.com

AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Referencia: 37/2025

Asunto: Trámite de audiencia SGRCAyEL (carta de fecha 10 de marzo de 2025)

En Oviedo, a 14 de marzo de 2025

EXPONGO:

1. Valoración de la documentación aportada por la Administración

Con fecha 10 de marzo de 2025, se me notifica que la Administración ha aportado nueva documentación a mi reclamación, pudiendo acceder a la misma en la Sede Electrónica de este Consejo.

- He revisado minuciosamente dichos documentos y constato que, al igual que en ocasiones anteriores, **no** dan respuesta a las **solicitudes específicas** que presenté, habiendo reducido previamente mi petición para facilitar su gestión y evitar peticiones accesorias.
- Lejos de satisfacer mi derecho de acceso, el Ayuntamiento **persiste** en remitir expedientes o información irrelevante, sin atender específicamente a lo que solicito.

2. Necesidad de la información para esclarecer posibles prácticas irregulares

- Reitero que requiero la documentación solicitada para **sustentar acciones penales** (u otras acciones legales), si se confirma la existencia de prácticas corruptas o delictivas (prevaricación, malversación, etc.).
- Esta pertinencia penal se ve reforzada por la conducta municipal en otros procedimientos, como el Expediente n.º 1584-2024, donde una resolución firme de este Consejo ordenó la entrega de comprobantes de pago (Expediente RES/2020/235) y, hasta la fecha, **no** ha sido cumplida, ni se ha ofrecido explicación formal de su inexistencia. Se evidencia, así, un **patrón de obstrucción** que podría entrañar encubrimiento de posibles ilícitos.

3. No desistimiento de la reclamación

- La comunicación de fecha 10 de marzo de 2025 me insta a indicar si, una vez analizada la documentación, **deseo desistir** de la reclamación.
- Dejo constancia de que **no** desisto, pues la información verdaderamente relevante **no** ha sido entregada ni se ha ofrecido un pronunciamiento expreso sobre su eventual inexistencia.
- La simple remisión de documentación “de relleno” **no** satisface el derecho de acceso reconocido en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

4. Conducta dilatoria e incumplimiento del deber de transparencia

- El Ayuntamiento **incumple**, de forma reiterada, su deber legal de contestar con precisión cada uno de los puntos requeridos. En lugar de ello, aporta masas documentales inservibles para aclarar los hechos que motivan mi reclamación.
- Ello supone una **grave vulneración** del artículo 105.b) de la Constitución Española y de los artículos 12 y 17 de la Ley 19/2013, privándome de un acceso real a la información solicitada.

SOLICITO:

1. Que se **tenga por presentada** esta contestación dentro del plazo de diez días hábiles, en relación con la nueva documentación aportada por la Administración.
2. Que, al **no existir respuesta específica** a mis solicitudes esenciales, y **no** habiendo voluntad de desistir, **se requiera de nuevo** al Ayuntamiento de Llanes a pronunciarse claramente:
 - **Entregando** la documentación exacta que se solicita; o
 - **Acreditando** formalmente su inexistencia, si efectivamente no la tienen.
3. Que se **advierta** al Ayuntamiento de que la prolongación de su silencio o la remisión de documentación irrelevante podría justificar la adopción de **medidas** ante los órganos competentes o su **remisión** a otras instituciones (como el Defensor del Pueblo o el Principado), dada la gravedad de los hechos y la posibilidad de encontrarnos ante posibles irregularidades administrativas o penales.
4. Que se **incorpore** a las actuaciones la referencia al **incumplimiento** de la resolución firme (Expediente n.º 1584-2024) como indicio de una **conducta obstructiva reiterada** por parte de dicha Administración.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2025

Fdo.:

D. RAÚL CÁNDIDO GUTIÉRREZ SALGADO
DNI 0931472C

RELACIÓN DE SOLICITUDES ESPECÍFICAS

Estas **solicitudes** tienen como objetivo garantizar el acceso a documentos que permiten:

- Verificar la legalidad de autorizaciones y sanciones.
- Determinar si se han ejecutado resoluciones administrativas firmes.
- Identificar posibles patrones de inacción o trato de favor en la gestión municipal.

A continuación, se incorporan dichas solicitudes **sin resumir ni modificar su contenido**:

1. Documento: Doc 19

Número de Expediente: 2915/2916

Fecha de Solicitud: 10 de marzo de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del Informe de solicitud de fiestas en el Club Marítimo de Celorio en verano de 2020, presentado por la Policía Local al concejal de Seguridad o al alcalde de Llanes.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

2. Documento: Doc 19

Número de Expediente: 2915/2916

Fecha de Solicitud: 10 de marzo de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia de la solicitud de permisos para festejos y eventos del Club Marítimo de Celorio al Ayuntamiento de Llanes durante el verano de 2020.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

3. Documento: Doc 21

Número de Expediente: 8058/8061

Fecha de Solicitud: 25 de junio de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del informe de la Policía Local remitido el 20 de julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento de Llanes relacionado con la denuncia del 18 de julio de 2020.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

4. Documento: Doc 21

Número de Expediente: 8058/8061

Fecha de Solicitud: 25 de junio de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del informe realizado por el Ayuntamiento de Llanes tras dicha denuncia y las actuaciones resultantes, incluyendo si se abrió un expediente sancionador.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: EL DOCUMENTO NO EXISTE

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Se sabe que la Policía Local remitió el 20 de julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento la documentación relacionada con la denuncia del 18 de julio de 2020. La falta de respuesta genera la fundada sospecha de que esta documentación no fue debidamente gestionada.

5. Documento: Doc 37

Número de Expediente: BURBn96/2015

Fecha de Solicitud: 11 de octubre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia de la documentación relativa a la falta de ejecución de la sanción impuesta en 2015 por contaminación acústica y horarios de cierre.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Existe un patrón evidente en el que determinadas sanciones no se ejecutan o se reducen arbitrariamente. La inacción del Ayuntamiento plantea dudas razonables sobre su correcta gestión.

6. Documento: Doc 38

Número de Expediente: RES/2020/235

Fecha de Solicitud: 12 de octubre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia de la documentación que justifica la reducción de una sanción por contaminación acústica en 2020 de 6.000 € a 3.000 €.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Existe un patrón evidente en el que determinadas sanciones no se ejecutan o se reducen arbitrariamente. La inacción del Ayuntamiento plantea dudas razonables sobre su correcta gestión.

7. Documento: Doc 52

Número de Expediente: ORG/2024/534

Fecha de Solicitud: 13 de noviembre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia del expediente ORG/2020/183 según la Ley 19/2013 de Transparencia.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Este expediente contiene información relevante sobre los conciertos ilegales del verano de 2020. La negativa del Ayuntamiento a facilitar su acceso sugiere que su contenido podría tener consecuencias legales.

Insto finalmente a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que **no tolere más** estas maniobras obstruccionistas y requiera al Ayuntamiento de Llanes una **contestación clara y pormenorizada** sobre la documentación solicitada, tal como exige la normativa de transparencia vigente.

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-1080	14/03/2025 23:26
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
37/2025	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 14/03/2025 23:20
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010f12rk9vc524ryqb2pma9fsbi1mk6n1w8byjwinskqge9

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 69 - (14 mar 25) Reclamacion Transparencia.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 294b7e5568c1ea61301fd328f5ae2fc3384170b6

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-1080.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: AAQQCT3ZJCFL9EHSZJKAYHFZH
HUELLA DIGITAL: 6d17b20fe914890d4b2aa831adcedbfc7035c50

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:



1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplieren los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

